بالمال بحسب مايجب لها من المهر والنفقة وقال ابن عقيل بحيث لاتتغير عادتها عند أبيها في بيته فلا يكون المعسر كفؤا الموسرة وليس مولى القوم كفؤا لهم (و) الرابع (الحرية) فلا يكون بالعبد والمبعض كفؤا لحرة ولو عتيقة (و) الخامس (النسب) فلا يكون العجمي وهو من ليس من العرب كفؤا العربية ويحرم على ولي المرأة تزويجها بغير كفء بغير رضاها ويفسق به الولي

(باب المحرمات في النكاح)

المحرمات ضربان ضرب على الابد وهن أقسام خمسة الاول ما أشار اليه بقوله (تحرم أبدا الام) وهي الوالدة (والجدة من كل جهة) اى لاب أو لام وان علت (والبنت ولو) كانت (من زنا) أو شبهة ويكفي في التحريم أن يعلم انها بنته ظاهرا وان كان النسب لغيره (و بنت الولد) ذكرا كان أو أنثى وان سفل أبوها (والاخت من كل جهة) اى سواء كانت شقيقة أو لاب أو لام (و بنت ولدها) ذكرا كان أو أنثى (وبنت كل أخ) اى سواء كان شقيقا أو لاب أو لام (و بنت ولدها) ذكرا كان أو أنثى (والعمة) من كل جهة (والخالة) من كل جهة الثاني من المحرمات على الابد ما أشار اليه بقوله (ويحرم بالرضاع) ولو محرما كمن غصب امرأة على ارضاع طفل (مايحرم بالنسب) يعني ان كل امرأة حرمت من النسب حرم مثلها من الرضاع حتى في مصاهرة فتحرم زوجة أبيه وولده من رضاع كمن نسب (الا) أنه لايحرم على الرجل (أم أخيه) من رضاع (و) الا (أخت ابنه من الرضاع فتحل له) ما تحل (بنت عمته و) بنت (عمه وبنت خالته و) بنت (خاله) الثالث من المحرمات على الابد ما أشار اليه بقوله (ويحرم أبدا بالمصاهرة اربع ثلاث) يحرمن (بمجرد العقد) قال في حاشية الاقناع مقتضى كلام القاضي في المجرد لافرق في ذلك بين العقد الصحيح والفاسد فانه قال يثبت به جميع أحكام النكاح الا الحل والاحلال والاحصان والارث وتنصيف الصداق بالفرقة قبل المسيس وظاهر كلامه في التعليق خلافه انتهى الاولى (زوجة أبيه وان علا و) الثانية (زوجة ابنه وان سفل و) الثالثة (أم زوجته) وان علت من نسب أو رضاع لقوله تعالى وأمهات نسائكم والمعقود عليها من نسائه قال ابن عباس أبهموا ما أبهم القرآن أي عموا حكمها في كل حال ولاتفصلوا بين المدخول بها وغيرها (فان وطئها حرمت عليه أيضا بنتها) فلا يحرم الربيبة الا الوطء دون العقد والخلوة والمباشرة دون الفرج للآية (و) حرمت عليه أيضا (بنت ابنها وبنت العقد) فيما ذكر (لاحرمة الا بالوطء في قبل) أصلي (أو دبر) لانه فرج يتعلق به التحريم اذا وجد في الزوجة أو الامة (ان كان) الذي غيب ذكره الاصلي (ابن عشر في بنت تسع) فلو أدخل ابن ست سنين حشفته في فرج امرأة أو أدخل كبير حشفته في فرج بنت سبع سنين لم يؤثر في تحريم المصاهرة أما ثبوت تحريم المصاهرة بالوطء الحلال فاجماع واما بوطء الشبهة والزنا فعلى الصحيح من المذهب (وكانا) اى الواطئ والموطوأة (حيين) فلو أولج الرجل حشفته في فرج ميتة أو أدخلت امرأة حشفة ميت في فرجها لم يؤثر في تحريم المصاهرة (ويحرم بوطء الذكر مايحرم بوطء الانثى) فلا تحل لكل من لاط وملوط به أم الآخر ولابنته ووجهه انه وطء في فرج فنشر الحرمة كوطء المرأة (ولاتحرم أم) زوجة أبيه (ولابنت زوجة أبيه و) لاتحرم أم زوجة ابنه ولابنت زوجة (ابنه)

(فصل) ويحرم الجمع بين الاختين) سواء كانتا من نسب أو من رضاع حرتين كانتا